РЕКЛАМА

Дело № 1-416/2021

Номер дела: **1-416/2021**

УИН: **27RS0008-01-2021-002552-57**

Дата начала: **28.09.2021**

Дата рассмотрения: **29.10.2021**

Суд: **Ленинский районный суд г. Комсомольск-на-Амуре**

Судья: **Усачева Татьяна Юрьевна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Ливицкий Алексей Владимирович		
	Пикалов Анатолий Николаевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			28.09.2021
Передача материалов дела судье			28.09.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		01.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	14.10.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		29.10.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		29.10.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			15.11.2021

Приговор

Дело №(№)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Комсомольск-на-Амуре 29 октября 2021 года

Ленинский районный суд г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

в составе

председательствующего Усачевой Т.Ю.

при секретаре судебного заседания Дмитриевской Н.В.

с участием

государственного обвинителя Тихоньких О.М..,

подсудимого Пикалова Анатолия Николаевича

защитника - адвоката Ливицкого А.В.., предъявившего удостоверение № 1405 и ордер № 116 от 14 октября 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Пикалова Анатолия Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, пенсионера, зарегистрированного по адресу <адрес> проживающего по адресу <адрес>, не военнообязанного, ранее не судимого, не содержащейся под стражей по настоящему делу

обвиняемого в совершении преступления п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пикалов А.Н. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступление совершил в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края при следующих обстоятельствах.

Не позднее 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, Пикалов А.Н., находясь в в <адрес>, имея при себе ранее найденную им банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3 с функцией бесконтактной оплаты, решил, используя вышеуказанную банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, похитить денежные средства, находящиеся на банковском счете № **********663, (открытого по адресу: <адрес>) вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3

Реализуя задуманное, Пикалов А.Н., в период времени с 15 час. 34 мин. до 15 час. 37 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «Винлаб» расположенный <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел операцию по оплате товара в сумме 122 рубля бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил

вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете №**********663, вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3

Продолжая реализовывать задуманное Пикалов А.Н. в период времени с 15 час. 41 мин. до 15 час. 43 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «Колбасно-сырный рай» расположенный <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел операцию по оплате товара в сумме 376 рублей бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете №**********663 вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3

Продолжая реализовывать задуманное, Пикалов А.Н., в период времени с 15 час. 43 мин. до 15 час. 46 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «Мясное подворье» расположенный <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел операцию по оплате товара в сумме 466 рублей 10 копеек бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете №**********663 вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3

Продолжая реализовывать задуманное, Пикалов А.Н., в период времени с 15 час. 46 мин. до 15 час. 48 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «Ромашковое поле» расположенный по <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел операцию по оплате товара в сумме 84 рубля бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете №**********663, вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3

Продолжая реализовывать задуманное, Пикалов А.Н., в период времени с 16 час. 00 мин. до 16 час. 05 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «АМВА» расположенный <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел операцию по оплате товара в сумме 553 рубля 80 копеек бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете №**********663, вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3

Продолжая реализовывать задуманное, Пикалов А.Н., в период времени с 16 час. 20 мин. до 16 час. 25 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «Винлаб» расположенный <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел операцию по оплате товара в сумме 261 рубль бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете №**********663 вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3

Продолжая реализовывать задуманное, Пикалов А.Н., в период времени с 16 час. 25 мин. до 16 час. 28 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк

России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в киоске «Продукты 24» расположенный на автобусной остановке у <адрес> в <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел 2 операции по оплате товара в сумме 580 рублей и 580 рублей бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете №**********663 вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3 на общую суму 1160 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, Пикалов А.Н., в период времени с 17 час. 10 мин. до 17 час. 19 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «Продукты» расположенный <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел 3 операции по оплате товара в сумме 500 рублей, 540 рублей, и 300 рублей бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете № **********663 вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3 на общую суму 1340 рублей

Продолжая реализовывать задуманное Пикалов А.Н., в период времени с 17 час. 19 мин. до 17 час. 35 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «Новый миг» расположенный по <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел 2 операции по оплате товара в сумме 615 рублей и 115 рублей бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете № **********663 вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3 на общую суму 730 рублей

Продолжая реализовывать задуманное, Пикалов А.Н., в период времени с 17 час. 40 мин. до 17 час. 42 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №**2846 на имя ФИО3, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «Точка доступа» расположенный <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел операцию по оплате товара в сумме 800 рублей бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Пикалов А.Н, тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете №**********663 вышеуказанной банковской карты принадлежащие ФИО3

Таким образом, Пикалов А.Н. в период времени с 15 час. 34 мин. до 17 час. 42 мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея единый продолжаемый умысел, умышленно, с корыстной целью материальной наживы, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в различных торговых точках <адрес> в <адрес>, имея при себе банковскую карту, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, ПАО «Сбербанк России» №**2846 счет №**********663, (открытого по адресу: <адрес>), являющуюся электронным средством платежа, произвел операции по оплате покупок, тем самым тайно похитил с банковского счета №**********663 денежные средства в общей сумме 5892 рублей 90 копеек, принадлежащие ФИО3 причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Подсудимый Пикалов А.Н.. вину в предъявленном обвинении признал полностью, суду пояснил, что он нашел банковскую карточку и расплачивался ею в нескольких

магазинах. Ущерб он возместил полностью, раскаивается в содеянном, просит, огласит его показания, так не помнит точно, где и что приобретал по найденной банковской карточке.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания подсудимого Пикалова А.Н., данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ пошел в магазин «ФИО3», расположен по <адрес>, точный адрес не помнит. По пути к указанному магазину нашел банковскую карточку ПАО «Сбербанк России», но конкретное место указать не может, так как позабыл этот момент. Время было около 15 час. 00 мин. обратил внимание на указанной карте имеется значок бесконтактной оплаты, понимал, что возможно неизвестное ему лицо потеряло указанную карту, понимал, что эта карта ему не принадлежит, что имел возможность попытаться найти собственника карты, либо обратиться в ближайший орган полиции и сообщить о находке, однако он пренебрёг данной возможностью, так как предположил, что на указанной карте могут находится денежные средства и тогда у него возник умысел, путем бесконтактной оплаты похитить со счета указанной карты денежные средства которые там могли находится. Также осознавал, что возможно никто не узнает о его преступных намерениях. ДД.ММ.ГГГГ около 15 час.30 мин. пришел в магазин «Винлаб» по адресу: <адрес>. В магазине приобрел алкоголь, за данный товар расплатился на сумму около 100 рублей, посредством найденной банковской карты, бесконтактным способом через функцию Wi Fi. Далее отправился на рынок «Клюшка», который располагается по адресу: <адрес> где зашел в магазины «Мясное подворье», «Птицефабрику», «Колбасно-сырный рай», где приобрел продукты питания, расплатившись на сумму около 1000 рублей, посредством найденной банковской карты, бесконтактным способом через функцию Wi Fi., пришел в магазин «Amba» который располагается по адресу: <адрес>, где приобрел продукты питания, за выбранный товар расплатилась на сумму около 550 рублей, посредством найденной банковской карты, бесконтактным способом через функцию Wi Fi. Затем вернулся в магазин «Винлаб» который располагается по адресу: <адрес>, где приобрел алкоголь, и пачку сока, за выбранный товар он расплатился на сумму около 250 рублей, посредством найденной банковской карты, бесконтактным способом через функцию Wi Fi. Далее пришел в круглосуточный киоск, который расположен у <адрес>, где приобрел продукты, за выбранный товар расплатился 2 раза, так как за один раз можно приобрести товар на сумму не более 1000 рублей, в общей сумме около 1100 посредством найденной банковской карты, бесконтактным способом через функцию Wi Fi. Также пошел в магазин «Продукты» который располагается по адресу: <адрес>. В магазине приобрел продукты питания, за выбранный товар он расплатился 3 раза посредством найденной банковской карты, бесконтактным способом через функцию Wi Fi, в общей сумме около 1300 рублей. Далее пришел в магазин «Новый миг» который располагается <адрес>. В магазине приобрел алкоголь, за выбранный товар расплатился 2 раза на общую сумму около 750 рублей, посредством найденной банковской карты, бесконтактным способом через функцию Wi Fi. Далее пришел в магазин «Точка доступа» который расположен по адресу: <адрес>, где купил хозяйственные товары, за выбранный товар он расплатился на сумму около 800 рублей, посредством найденной банковской карты, бесконтактным способом через функцию Wi Fi.

Банковскую карту выкинул по пути домой, однако где конкретно не помнит. В содеянном раскаивается, вину признает полностью.

После оглашения показаний подсудимый подтвердил их в полном объеме.

Кроме признания подсудимым своей вины его виновность подтверждается исследованными судом доказательствами:

- оглашенными пояснениями потерпевшей ФИО3(умершей ДД.ММ.ГГГГ) с согласия сторон, согласно которым проживает с дочерью Потерпевший №1, и с внучкой Свидетель №1 у нее в собственности имеется банковская карта ПАО Сбербанк России №**2846 на которую ей приходит пенсия. Ее банковская карта оборудована бесконтактной функцией по вай-фай. Также данная банковская карта привязана к ее абонентскому номеру №, смс-сообщения всегда поступают на ее телефон. Данная банковская карта и счет были открыты в отделение банка ПАО Сбербанк России по <адрес>. Дочери и внучке был известен пин-код от ее банковской карты

10 июня 2021 года дала свою банковскую карту внучке для того чтобы она сходила в магазин за продуктами. Примерно через 20 минут пришла внучка домой, но банковскую карту ей не отдала, и она не спрашивала так как забыла. 11 июня 2021 года около 18 час. 00 мин. ей сообщила дочь о том что внучка потеряла банковскую карту и что были списания с данной карты. Также сообщила, что внучка ехала с <адрес> и написала ей сообщение. Она сразу же посмотрела смс-сообщения в ее телефоне и обнаружила что были списания денежных средств с карты, то есть производились покупки до 17 час. 40 мин. 11 июня 2021 года. Таким образом, с ее банковской карты ПАО Сбербанк России были похищены денежные средства в сумме 5892 рубля 90 копеек. Данная сумма является значительной, так как она является пенсионером, ее пенсия составляет 13000 рублей.

- оглашенными пояснениями потерпевшей Потерпевший № 1 с согласия сторон, согласно которым ее матери ФИО3 имелась банковская карта ПАО Сбербанк России №**2846, оборудованная системой бесконтактной оплаты. На данную банковскую карту ее матери поступала ежемесячно пенсия в размере 13000 рублей. Данная банковская карта № **2846 и счет № **********663 были открыты в отделение банка ПАО Сбербанк расположенный по <адрес>. Ее мать ФИО3 разрешала пользоваться своей банковской картой ей и ее дочери и распоряжаться денежными средствами, то есть им известен пин-код от данной банковской карты. Данная банковская карта находилась у ее дочери Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ ее дочь гуляла в <адрес> со своей одноклассницей. Примерно в 18 час. 25 мин. в мессенджере «Ватс ап» дочь ей написала сообщение о том что та утеряла банковскую карту. После чего она позвонила в банк на горячую линию по номеру 900 и заблокировала данную банковскую карту. Далее она взяла телефон своей матери и посмотрела смс-сообщения. В смс-сообщении увидела 14 уведомлений от банка с номера 900 о списании денежных средств разными суммами и в разных магазинах, что кто-то неизвестный расплачивался банковской картой ее матери, всего было потрачено денежных средств в сумме 5892 рубля 90 копеек. Она сразу же позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Где ее дочь могла утерять данную банковскую карту принадлежащую матери не знает, но предполагает, что могла утерять в <адрес> когда гуляла.

Таким образом, в результате хищения денежных средств с банковской карты принадлежащей ее матери ФИО3, ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 5892 рубля 90 копеек, так как доход семьи составляет 50 000 рублей, на которую они приобретают продукты питания, оплачивают коммунальные платежи.

- оглашенными пояснениями несовершеннолетнего свидетеля Свидетель № 1 с согласия сторон согласно которым 10 июня 2021 года ее бабушка ФИО3, дала ей свою банковскую карту ПАО Сбербанк России, так как ей нужно было купить питание в школу, а также зайти в магазин за продуктами по просьбе бабушки. Ее бабушка периодически ей дает свою карту для того чтобы она сходила в магазин. Ей был известен пин-код от ее банковской карты, также данная банковская карта была оборудована бесконтактной оплатой по вай-фай. 10 июня 2021 года она оплатила по данной банковской карте только хот-дог в киоске и потратила около 60 рублей. Более она ничего не покупала. Покупку осуществляла с разрешения бабушки. После оплаты она убрала банковскую карту в задний карман джинс.

11 июня 2021 года около 14 час. 00 мин. вместе со своей подругой ФИО6, поехали к ее бабушке в Ленинский округ г. Комсомольска-на-Амуре, так как той нужно было подстричься. Когда выходила из дому проверила наличие банковской карты и она была в заднем кармане ее джинс. После того как они вышли от бабушки Виктории то пошли погулять и шли по ул. Орехова. Когда они гуляли она убирала свой телефон в задний карман джинс, карта была на месте. Периодически она доставала свой телефон с кармана джинс и убирала его обратно, но наличие банковской карты не проверяла. Близко к ней никто не подходил и в контакт с ней не вступал. Предполагает, что банковскую карту могла утерять когда доставала свой телефон с кармана джинс. Когда приехала в Центральный округ г. Комсомольска-на-Амуре они зашли с Викторией в Кондитерскую «Десерт», для того чтобы перекусить и обнаружила, что банковская карта пропала. Она сразу же написала смс-сообщение своей матери, та проверила смс-сообщение на телефоне бабушки и обнаружила, что картой расплачивались в магазинах Ленинского округа. В какой именно момент она могла утерять банковскую карту пояснить не может, банковскую карту никому не передавала

и сама денежные средства с карты не тратила. Сколько было денежных средств на карте ей не известно.

- Заявлением, ФИО3 согласно которого просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, в которое 11.06.2021 года похитило денежные средства с ее банковской карты ПАО Сбербанк России.

-протоколом осмотра места происшествия, согласно которому был осмотрен магазин «Мясное подворье» расположенный по адресу <адрес> и установлено место совершения хищения имущества, где Пикалов А.Н. расплачивался данной банковской картой, изъят CD-диск с записью с камер видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ

-протоколом осмотра места происшествия согласно которому был осмотрен магазин «Винлаб» по <адрес>, установлено место совершения хищения имущества, где Пикалов А.Н. расплачивался данной банковской картой, изъят CD-диск с записью с камер видеонаблюдения за 11 июня 2021 года

-протоколом осмотра места происшествия согласно которому был осмотрен киоск «Продукты 24» расположенный на автобусной остановке у <адрес> в <адрес>, установлено место совершения хищения имущества, где Пикалов А.Н. расплачивался данной банковской картой

-протоколом осмотра места происшествия согласно которому был осмотрен магазин «Точка доступа» расположенный по адресу <адрес>, установлено место совершения хищения имущества, где Пикалов А.Н. расплачивался данной банковской картой.

-протоколом осмотра места происшествия согласно которому был осмотрен магазин «Колбасно-сырный рай» расположенный по адресу <адрес>, установлено место совершения хищения имущества, где Пикалов А.Н. расплачивался данной банковской картой

-протоколом осмотра места происшествия согласно которому был осмотрен магазин «Новый миг» расположенный по адресу <адрес>, место совершения хищения имущества, где Пикалов А.Н. расплачивался данной банковской картой

-протоколом осмотра места происшествия согласно которому был осмотрен магазин «Ромашковое поле» расположенный по адресу <адрес>, установлено место совершения хищения имущества, где Пикалов А.Н. расплачивался данной банковской картой

-протоколом осмотра места происшествия согласно которому был осмотрен магазин «Продукты» расположенный по адресу <адрес>, установлено место совершения хищения имущества, где Пикалов А.Н. расплачивался данной банковской картой

Протокол осмотра места происшествия, согласно которому был осмотрен магазин «Amba» по <адрес>, установлено место совершения хищения имущества, где Пикалов А.Н. расплачивался данной банковской картой

-протоколом явки с повинной, согласно которомуПикалов А.Н. сообщил, что 11 июня 2021 года похитил с банковской карты денежные средства в сумме 5892 руб. 90 коп.

-протоколами выемки и осмотра скриншотов о списании денежных средств, соглсно которым были изъяты и осмотрены 14 скриншотов о списании денежных средств на которых имеется следующая информация: банковская карта ПАО Сбербанк, MIR №**2846 зарегистрированной на имя ФИО3, данная банковская карта заблокирована. С банковской карты принадлежащей ФИО3 происходили операции оплаты товаров и услуг в магазинах, а именно

ДД.ММ.ГГГГ- 17:34:05 Novij mig Ulica Orehov Komsomoljsk- RUS -115 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 17:20:48 Novij mig Ulica Orehov Komsomoljsk- RUS -615 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 16:27:00 IP Siriveynikova AVP Komsomoljsk- RUS -580 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 16:26:44) IP Siriveynikova AVP Komsomoljsk- RUS -580 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 15:47:59 АО PTF KOMSOMOLSKAJA 9 KOMSOMOLSK-N- RUS -84 рубля

Со слов Потерпевший №1 которая пояснила что время указанно местное, так как банковская карта была заблокирована около 18 час. 30 мин. и неизвестный не смог бы оплачивать товар ей.

ДД.ММ.ГГГГ- 10:41:26 PROMYSHLENNYE TOVARY KOMSOM-NA-AM RUS-800 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 10:15:39 PRODUKTY KOMSOM-NA-AM RUS-300 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 10:13:56 PRODUKTY KOMSOM-NA-AM RUS-540 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 10:11:11 PRODUKTY KOMSOM-NA-AM RUS-500 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 09:21:58 VIN POBEDI22 KOMSOM-NA-AM RUS-261 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 09:02:11 MAGAZIN AMBA KOMSOM-NA-AM RUS-553, 80 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 08:45:01 MYASNOE PODVORE KOMSOM-NA-AM RUS-466,10 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 08:42:15 KOLBASYRNYJ RAJ KOMSOM-NA-AM RUS-376 рублей

ДД.ММ.ГГГГ- 08:36:52 VIN POBEDI22 KOMSOM-NA-AM RUS-122 рубля

В ходе осмотра данных скриншотов Потерпевший №1 пояснила что время указанно московское, так как банковская карта до 14 час. 00 мин. точно находилась у ее дочери, также пояснила что со слов дочери ФИО7 дочь данных покупок не совершала.

Скриншот с реквизитами банковской карты на котором имеется следующая информация: банковская карта №****3429 «MIR» ПАО Сбербанк, получатель ФИО3, номер счета №, Доп. офис № №, юридический адрес банка <адрес>, почтовый адрес доп. офиса <адрес>

-протоколом осмотра предмета, согласно которому была осмотрена запись с камер видеонаблюдения установленной в магазине «Мясное подворье» расположенной по <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ изъятой в ходе ОМП

Согласно изображению, на экране видно, что запись производится ДД.ММ.ГГГГ в 15:42:27 в поле зрении камеры попадает мужчина, который заходит в магазин «Мясное подворье» расположенной по адресу по <адрес>. Мужчина одет в темную одежду, а именно куртка черного цвета, штаны черного цвета, обувь черного цвета. Со слов Пикалова А.Н. который пояснил что на данном видео это он. Далее он обходит весь магазин осматривая витрины. В 15:43:41 подходит к кассе и обращается к продавцу магазина, далее они подходят к витрине с полуфабрикатами, и он указывает на товар, продавец накладывает в пакет. В 15:44:00 Пикалов А.Н. достает с внутреннего нагрудного кармана куртки банковскую карту, бело-зеленного цвета. Держит ее в правой руке. В 15:44:10 Пикалов А.Н. подходит к кассе магазина, продавец пробивает товар по кассе, в 15:44:23 Пикалов А.Н. кладет банковскую карту ПАО Сбербанк России на терминал, после чего убирает данную банковскую карту во внутренний нагрудный правый карман, забирает покупку и уходит с магазина. Со слов Пикалова А.Н. который пояснил что именно та данная банковская карта, которую он нашел по пути следования в магазин «ФИО3»

-протоколом осмотра предмета, согласно которому была осмотрена запись с камер видеонаблюдения установленной в магазине «Винлаб» расположенный по <адрес> за

ДД.ММ.ГГГГ изъятой в ходе ОМП

При просмотре видеозаписи видно, что видеозапись ведется, сверху, над кассой в магазине ««Винлаб» расположенной по адресу по <адрес>, а именно вид направлен на кассу магазина, расположенной в магазине в магазине ««Винлаб» расположенной по адресу по <адрес>

Согласно изображению, на экране видно, что запись производится ДД.ММ.ГГГГ.

В поле зрении камеры попадает мужчина, который подходит к кассе магазина «Винлаб» и встает в очередь. Мужчина одет в темную одежду, а именно куртка черного цвета, штаны черного цвета, обувь черного цвета. Со слов Пикалова А.Н. который пояснил что на данном видео это он. У Пикалова А.Н. в левой руке находится бутылка 0,25 мл. водки, правой рукой он достает с внутреннего нагрудного кармана куртки банковскую карту, бело-зеленного цвета. Далее держит ее в правой руке. Пикалов А.Н. подходит к кассе магазина, ставит бутылку водки на прилавок около кассы и подходит к терминалу оплаты ПАО Сбербанк. Продавец пробивает товар по кассе, Пикалов А.Н. кладет банковскую карту ПАО Сбербанк России на терминал, после чего убирает данную банковскую карту во внутренний нагрудный правый карман, забирает покупку и уходит с магазина. Со слов Пикалова А.Н. который пояснил что именно та данная банковская карта, которую он нашел по пути следования в магазин «ФИО3»

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд находит их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и для определения вывода о виновности подсудимого.

В ходе судебного заседания приведёнными доказательствами установлено, что Пикалов А.Н. тайно похитил с банковского счёта деньги, принадлежащие ФИО3, причинив ей значительный материальный ущерб.

Этот вывод суда основан на показаниях потерпевшей, свидетелей, а также на протоколах осмотра справок по операциям банковской карты, DVD дисков.

Изложенное полностью согласуется с показаниями подсудимого на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании которые он подтвердил в полном объеме, с его явкой с повинной.

Факт тайного хищения Пикалова А.Н. чужого имущества, совершенного с банковского счета, с причинением значительного ущерба нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Суд считает, что квалифицирующие признаки преступления присутствуют в действиях подсудимого, подтвержден приведенными выше доказательствами.

Действия Пикалова А.Н. суд квалифицирует по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину.

С учётом характеризующих данных, а также поведения подсудимого в момент совершения преступления и в судебном заседании, оснований сомневаться во вменяемости подсудимого, у суда нет.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также общепризнанные принципы и нормы Международного права, в частности положения Конвенции "О защите прав человека и основных свобод", вступившей в силу для Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого, при назначении наказания, суд учитывает установленные в судебном заседании обстоятельства, смягчающие подсудимому наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Пикалову А.Н., суд признает: признает явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что он в ходе предварительного расследования давала показания с указанием обстоятельств произошедшего, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, совершение преступления впервые, положительную характеристику с места жительства, пенсионный возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимого Пикалова А.Н. суд не находит.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, личности виновного, суд считает целесообразным назначить наказание в виде лишения свободы условно.

При этом суд, с учётом установленных смягчающих обстоятельств, считает необходимым не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы и назначить лишь основное наказание, полагая его достаточным для исправления подсудимого.

Определяя размер основного наказания подсудимому суд, кроме изложенного, учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Применение положений ст. 53.1, 64 УК РФ суд полагает нецелесообразным.

.

При этом, фактические обстоятельства совершенного Пикаловым А.Н. преступления, с учетом способа совершения преступления, мотива и целей совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного. С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, возмещение причиненного потерпевшему ущерба в полном объеме, отсутствие со стороны потерпевшей каких-либо претензий к подсудимому, в целях обеспечения индивидуализации ответственности Пикалова А.Н. за содеянное и реализации принципов справедливости и гуманизма, суд считает возможным, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменить категорию преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, на менее тяжкую, а именно с тяжкого на преступление средней тяжести.

Пикалов А.Н. не судим, явился с повинной, вину свою признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, возместил причиненный ущерб, не возражает против прекращения уголовного дела, освобождения от наказания, в связи с деятельным раскаянием.

Указанные действия подсудимого после совершения преступления позволяет суду признать раскаяние Пикалова А.Н. деятельным.

При таких обстоятельствах суд находит возможным Пикалова А.Н. освободить от наказания, назначенного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, на основании ст. 28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу в силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ

выписки скриншоты списания денежных средств, CD-диск с камер видеонаблюдения в магазине «Винлаб», CD-диск с камер видеонаблюдения в магазине « Мясное подворье» хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить на хранении при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Пикалова Анатолия Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ назначить наказание, в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Возложить на Пикалова А.Н. исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В силу ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Пикалова А.Н.. преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

Пикалова Анатолия Николаевича освободить от наказания, назначенного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, на основании ст. 75 УК РФ - в связи с деятельным раскаянием

Меру пресечения в отношении Пикалова А.Н. подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу выписки скриншоты списания денежных средств, CD-диск с камер видеонаблюдения в магазине «Винлаб», CD-диск с камер видеонаблюдения в магазине « Мясное подворье» хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить на хранении при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы в Ленинский районный суд г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, либо со дня вручения ему копии апелляционной жалобы другого лица или копии апелляционного представления, о чем следует указать в тексте апелляционной жалобы либо в отдельном ходатайстве или возражениях на апелляционную жалобу другого лица, апелляционное представление.

Судья Т.Ю. Усачева

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».